

I. 서론

- 기존에 수용되었던 "특허제도 -> 산업혁명"의 논리에 대한 학계의 반박
- 특허의 '공백기'가 80년대부터 학자들에게 주목되게 된 과정
- '공백기'를 설명하기 위한 학자들의 선행 연구에 대한 요약
- ANT라는 틀을 도입할 때 얻을 수 있는 설명적 이점

II. 특허제도의 '공백기'라는 문제

1. 영국의 초기 특허제도 성립의 역사적 배경

- 17세기 초 당시 영국의 경제적, 정치적 상황 (간략하게)

2. '공백기'를 둘러싼 1980~90년대의 논쟁

- 공통된 내용 : '당시의 특허제도 자체에 결함(fundamental flaw)이 있었다. 따라서 '공백기'와 같은 현상이 나타난 것은 당연한 일이다.'
- 대립된 두 (Main 학자들의) 의견
- 2.1. 특허제도는 실제로 유명무실했다. (Christine MacLeod)
- 2.2. 오히려 특허제도는 발명가에게 유일한 대안이었다. (Harold Dutton)

3. 8~90년대 논쟁의 맹점

- 특허제도를 둘러싼 각 주체들 개별의 **미시적인** 행위는 간과함.
- 무엇보다 각 주체들 간의 '연결', '상호작용'에 대해 다루지 못 함.

III. '공백기'에 대한 새로운 해석 (신진학자들의 설명)

1. '개인'들의 입법부와와의 활발한 상호작용

- *Privatised Law Reform* (Philip Johnson)
- 입법부와 개인들의 활발한 상호작용(**Private Bill** 및 **의회 Reward**)

2. '개인'들의 사법부 및 시장과의 활발한 상호작용

- *The British Patent System ... 1700-1852* (Sean Bottomley)
- 사법부('Specifications'), 시장(market) 제도와의 상호작용

3. '개인들' 간의 활발한 '상호작용' (내 의견)

- 여전히 충분히 해명되지 않는 '공백기' - 그 이유
- '제도'와 '개인'이 아닌 '개인들' 간의 상호작용의 효과
- Thomas Webster Report 문서
- '개인'과 '기술'과의 상호작용까지.

IV. Actor-Network Theory(ANT)의 적용을 통한 해석

1. ANT를 적용한 '공백기' 해석(이 가지는 이익)

- 1) ANT란 ~한 이론이고, 이를 앞선 학자들의 논의에 적용해볼 여지가 있음
- 2) 앞선 학자들의 설명은 개인과 제도, 또는 개인들 간의 상호작용에 대해 초점을 맞추고 있음.
- 3) 하지만 정작 특허의 대상인 '기술(technology)'에 대해서는 다른 주체(human)만큼의 설명의 지위를 부여하고 있지 않음.
- 4) 또한 이들 간의 '상호작용' 자체에는 주목하지 않음.
- 4) 그러나 최근 연구들이 각 주체들의 종류와 범위를 세분화하여 밝혀나가고 있는 만큼,
- 5) ANT의 행위자인 '네트워크'를 통해 '공백기'를 설명하면 '기술'(non-human)도 하나의 주체로 포섭할 수 있고, '상호작용'도 보다 효과적으로 서술할 수 있음.

2. 실제 ANT를 이용한 '특허 제도'에 대한 효과적인 선행연구

- 1) Examining the Implementation of a European Patent Management System in Brazil from an **Actor Network Theory** Perspective
- 2) Technological change in developing countries - opening the black box of process using **actor-network theory**
- 3) TRIPS and Pharmaceutical Patents in Djibouti - An **ANT Analysis** of Socio-Legal Objects

3. (앞선 신진학자들의) 연구에 대한 ANT적 설명

- 1) III.1. 의 Privatised Legislation은 '**번역**'의 과정으로 해석할 수 있음.¹⁾
- 2) III.2. 의 사법부 및 시장의 상호작용은, '**권력의 유지 강화**'로 해석할 수 있다.
- 3) III.3. 의 개인들 간, 개인과 기술 간의 상호작용은, '**동맹의 형성과 강화**'로 해석

V. 결론

- 최근에 이뤄진 '공백기' 연구는 기존 연구와 비교하여 '개인'과 '제도'에 주목하였다는 점에서 더 효과적으로 현상에 대한 해명을 제공하고 있음.
- 하지만, ANT를 적용했을 때, '공백기'뿐 아니라, 현대 특허제도의 결함에 대한 문제제기에 대해서도 충분한 설명과 함께 대안적 시각을 제시할 수 있음.

-
- 1) 1) 개인이 Private Bill을 의회에 제기 -> '**문제제기**' 과정
 - 2) 의회에 강하게 건의하고 의회에서 논의/협상이 이뤄짐 -> '**관심끌기**' 과정
 - 3) 의회 의원들은 새로운 법에 대한 인지와 기존 법의 문제 등에 대해 인지하도록 / 법관들은 현재 법의 적용을 어떻게 할 것인가에 대해 인지하도록 / 다른 발명가, 기술자들은 법제도를 보다 적극적으로 이용해서 자신들도 private bill을 제시할 수 있도록 자극 / 기업가, 사업가들에게는 이렇게 새롭게 제도의 (예외로) 인정을 받은 발명, 기술에 대해 투자하고 관심을 갖도록 자극, 새로운 역할 주기 -> '**등록하기**' 과정
 - 4) 이후 다른 행위자들, 여기에는 앞의 인간들뿐 아니라, 특허법, 제도와 그리고 기술, 발명까지도 포함한다. 새로운 네트워크를 형성해나가는 과정이다. '**동원하기**' 과정
- (**'공백기'**에는 이 과정이 Private Bill의 수준에 그쳤고, 보다 큰 Network인 Public Law로 나아가지 못 했기 때문에 그 효과에 한계가 있었다. 하지만, '**동원하기**' 등의 시간적 누적의 결국 네트워크의 폭발적인 확장을 가져오게 했다.)